

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069637-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA A ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL ERRONEAMENTE ATRIBUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

5069637-41.2024.4.02.5101

510014515639 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069637-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de pedido liminar, em agravo/medida de urgência, em que a parte autora objetiva a anulação de débito fiscal erroneamente atribuído, decorrente de mero erro material de lançamento na declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário de 2018. Em sede de antecipação de tutela, requer a concessão de tutela de evidência para que fosse excluído o protesto do título registrado em seu nome.

Narra o recorrente que contratou terceiros para realizar a sua declaração de imposto de renda do ano de 2018, pessoa esta que equivocadamente declarou a esposa do recorrente como sua dependente, o que não era verdade, pois a cônjuge sempre teve rendimentos próprios e paga o respectivo imposto em declaração própria. Ocorre que, como era de praxe, a esposa do autor realizou sua própria declaração, informando seus rendimentos, gerando o recibo de entrega nº 14.98.57.75.12-60, declaração que foi tributada corretamente, conforme fls. 8 a II - DO PREPARO III - DAS RAZÕES RECURSAIS 14 do processo administrativo nº 10768.720671/2022-96, cuja cópia integral segue anexa. Após estes fatos, o fisco, sem apontar que a esposa do autor já havia pago seu próprio imposto de renda equivalente aos seus rendimentos, terminou por encaminhar ao autor a notificação de lançamento nº 2019/191670148987744, apontando (suposta) omissão dos rendimentos de sua esposa, equivalente à quantia de R\$ 82.596,56 (oitenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme fl. 29 dos autos do processo administrativo.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo indeferimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Pela narrativa sucinta e objetiva do autor, de fato, houve um equívoco por parte do contribuinte em declarar sua esposa como dependente, visto que tal lançamento gera dedução no montante do tributo. Além disso, caso não lançada a renda da esposa em campo próprio,

geraria uma dedução maior do que seria a devida e tal omissão de rendimentos, além disso, poderia vir a configurar infração.

Vale ressaltar que é responsabilidade do contribuinte enviar corretamente sua declaração e, ainda que transfira tal atividade a terceiros, sua responsabilidade permanece legalmente.

Assim, em uma análise perfunctória, visto o equivoco do contribuinte no lançamento de dependente, o lançamento de ofício, que goza de presunção de legitimidade, não parece ter sido indevido, ainda que o valor possa vir a ser debatido nestes autos, mediante compensação com o pagamento feito pela esposa em sua própria declaração ou mesmo recálculo da própria declaração do autor.

Visto as alegações do autor não serem verossímeis para questionar seu débito em sede de antecipação de tutela, conseqüentemente, a medida de protestar o débito em cartório por parte do Fisco não se revelaria indevida caso, de fato, o contribuinte possua débitos pendentes, não sendo adequado, no presente momento, sua exclusão.

Diante da necessidade de melhor análise que se requer no caso concreto, entendo que o feito não se encontra cabalmente instruído para deferimento da presente liminar requerida.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.